

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2530	นาย แหวน ไว โยโชติ กา	โจทก์
	นาง ผิว รุจิภักดิ์	จำเลย
	นาย เผ่า รุจิภักตร์	ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1336, มาตรา 1600

โจทก์จำเลยเคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยยอมให้ที่
พิพาทเป็นของโจทก์ และโจทก์ให้เงินแก่จำเลยจำนวนหนึ่งกับยินยอมให้จำเลยปลูก
ผักบุ้งขายคลองหน้าคันทินพิพาทตั้งนี้เป็นการยินยอมให้เฉพาะตัวจำเลยเท่านั้น เมื่อ
จำเลยตายสิทธิดังกล่าวจึงระงับไป ไม่ตกทอดแก่ทายาท.(ที่มา-เนติ)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าสิทธิของจำเลยในการปลูกผักบุ้งที่ขายคลองหน้าคันทิน
ดินไม่ใช่สิทธิที่จะตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทให้ยกคำร้องของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับ
มรดกของจำเลยผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาในชั้นนี้มีว่าสิทธิในการปลูกผักบุ้งจะตกทอดแก่
ทายาทหรือไม่ ผู้ร้องอ้างถึงสิทธิของผู้ร้องเกิดจากการที่จำเลยได้ตกลงทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ตามสัญญาดังกล่าวจำเลยยินยอมให้ที่พิพาทเป็น
ที่ดินของโจทก์โจทก์ตกลงชำระเงินแก่จำเลย 2,500 บาทและยินยอมให้จำเลยปลูก
ผักบุ้งขายคลองหน้าคันทินพิพาทด้วยเห็นว่าเมื่อโจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 เจ้าของที่ดินมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้า

มาเกี่ยวข้องกับที่ดินของธนาคารที่โจทก์ยินยอมให้จำเลยสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับกติ
ยอมหมายความว่ายินยอมให้เฉพาะตัวจำเลยเท่านั้น นอกจากนั้นที่พิพาทเป็นที่ดินมี
โฉนดมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของ โจทก์ได้ชำระเงิน 2,500 บาทตอบแทนความยินยอม
ของจำเลยไปแล้ว การที่โจทก์ยังยินยอมให้จำเลยปลูกผักบุ้งที่ชายคลองหน้าคันดิน
พิพาทอีกเห็นได้ว่าหาใช่เป็นการยินยอมที่ให้ผูกพันตลอดไปไม่ ดังนั้นเมื่อจำเลยตาม
สิทธิของจำเลยที่โจทก์ให้เป็นการเฉพาะตัวจึงระงับไปไม่ตกทอดแก่ทายาท ที่ศาล
ล่างทั้งสองวินิจฉัยกับต้องกันมาและให้ยกคำร้องขอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ'.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>